

## 06 소년보호기관 관련 처리

### 1. 소년보호기관 개요

□ 정 의: 반사회성이 있는 소년이 건전하게 성장하도록 돕는 것을 목적으로 하는 소년사범의 이념을 실현하기 위하여 비행원인진단, 비행예방교육, 교정교육 등의 임무를 수행하는 법무부 소속 기관으로 '진단기관', '교육기관', '수용·보호기관' 등의 역할을 동시에 담당

□ 기 관: 소년분류심사원, 소년원, 청소년비행예방센터

### 2. 소년보호기관 현황

#### □ 소년분류심사원

- 대상: 「소년법」 제18조에 따라 법원 소년부로부터 위탁된 소년, 「보호관찰 등에 관한 법률」 제42조 제1항에 따라 유치된 소년
- 역할: 위탁·유치소년을 수용, 비행원인과 자질을 과학적으로 분석하여 법원의 조사 및 심리자료로 제공하고 보호자, 소년원, 보호관찰소 등에게 지도방향 및 처우지침 제시
- 기관현황: 서울소년분류심사원, 서울소년분류심사원 안산지원, 부산·대구·광주·대전·춘천·제주소년원  
※ 소년분류심사원 미설치 지역은 부산·대구·광주·대전·춘천·제주 등 6개 소년원에서 소년분류심사원 기능 대행  
※ 서울소년분류심사원 안산지원은 2026.3.이후 개청 예정

#### □ 소년원 (대외명칭: ○○학교)

- 대상·역할: 「소년법」 제32조에 따라 법원 소년부에서 보호처분\*을 받은 10세 이상 19세 미만의 소년을 수용하여 초·중등교육, 직업능력개발훈련, 인성교육, 의료재활교육 등을 통하여 안정된 사회복귀를 지원

#### 【 보호처분 】

비행청소년을 처벌의 대상이 아닌 보호의 대상으로 이해, 교육적·인도적·복지적 관점에서 형벌보다는 교육을 통한 사회복귀를 지향하는 형사처분에 관한 특별조치로 보호처분은 소년의 장래 신상에 어떠한 영향도 미치지 않음.

※ 소년원 위탁 또는 송치 보호처분

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 7호 - 병원, 요양소, 의료재활소년원 위탁 (6개월, 최장1년) | 8호 - 1개월 이내 소년원 송치      |
| 9호 - 단기 소년원 송치 (6개월 이내)              | 10호 - 장기 소년원 송치 (2년 이내) |

#### ● 분류

▶ 교과교육 소년원 (서울·대구·전주·안양)

「초·중등교육법」에 의한 중·고등학교로 특성화교과(인성교육, 컴퓨터교육)를 전체 교육시간의 50% 내외로 운영

▶ 직업능력개발훈련 소년원 (부산·광주·청주·춘천·제주)

「국민 평생 직업능력 개발법」에 따라 제과제빵, 헤어디자이너, 자동차정비, 용접, 전기, 신재생에너지, 뷰티메디컬, 골프매니지먼트 등의 과정을 운영

※ 검정고시는 상·하반기 각 1회 실시

법적근거

기재요령  
안내

목적 등

인적·  
학적사항

출결상황

수상경력

자격증 취득 및  
국가직무능력  
표준 이수상황학교폭력  
조치상황  
관리창의적  
체험활동  
상황일상생활  
활동상황교과학습  
발달상황  
(1·2학년)교과학습  
발달상황  
(3학년)독서  
활동상황행동특성 및  
종합의견기타  
사항 등

참고자료